

1515287-55.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que lhes foi informado por um transeunte que o réu, acompanhado de sua esposa, praticava tráfico de drogas no local dos fatos.

Com efeito, não há qualquer motivo para desacreditar os depoimentos prestados pelos policiais, os quais devem integrar o conjunto probatório. Isso porque, além de configurar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515287-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515287-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180188/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 25928391 - 89º D.P.

JARDIM TABOAO, 2180188 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIDERVANE MENDES GASPAR BRANDAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

LIDERVANE MENDES GASPAR BRANDÃO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 04 de julho de 2022, por volta das 16h10, na Rua João Avelino Pinho Mellao, altura do nº 128, Morumbi, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 39 (trinta e nove) porções de maconha, com peso líquido de 132,8g; 119 (cento e dezenove) porções de cocaína, com peso líquido de 35,9g; e 34 (trinta e quatro) porções de crack, com peso líquido de 5,1g, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18 e laudo de constatação de fls. 20/23.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 86/87). A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2022 (fls. 88/89). O réu foi citado pessoalmente. Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, deu-se o interrogatório do réu. As partes debateram a causa.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 21), laudo de constatação (fls. 24/26) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/108).

A autoria, no mesmo sentido, aponta para o acusado.

A testemunha Kayo Eduardo Gonçalves Melo, policial militar, relatou que estava patrulhando quando um transeunte veio falar com a equipe, informando que, próximo a uma viela, havia um casal com uma arma de fogo realizando tráfico de drogas.

Abordaram o réu e sua esposa próximo a uma escada. O réu dispensou uma bolsa com as drogas. Na busca pessoal, foi localizado dinheiro com o réu.

A testemunha Jane Ramos Marcolano, policial militar, corroborou integralmente a versão de seu colega de farda.

Interrogado em sede policial, o acusado confessou o crime. Todavia, interrogado em juízo, negou os fatos. Disse que foi entregar produtos da Avon para sua madrinha e, na volta para sua casa, foi abordados por policiais. Estava com sua mulher. Ela estava com bolsa; ninguém estava com drogas.

Pois bem. Incontroversa a autoria delitiva.

Os policiais apresentaram depoimentos harmônicos no sentido de que realizavam patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que lhes foi informado por um transeunte que o réu, acompanhado de sua esposa, praticava tráfico de drogas no local dos fatos.

Com efeito, não há qualquer motivo para desacreditar os depoimentos prestados pelos policiais, os quais devem integrar o conjunto probatório. Isso porque, além de configurar importante elemento de prova, provém de agentes que têm fé pública e prestam o compromisso de dizer a verdade. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 5. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

Ademais, foi apreendido com o réu razoável quantidade e variedade de drogas, as quais estavam acondicionadas em porções individuais, prontas para a mercancia ilícita.

O réu confessou a prática do crime em seu interrogatório na delegacia, oferecendo explicação detalhada, que se coaduna com as circunstâncias em que o flagrante ocorreu. Por outro lado, a retratação feita em juízo não se mostrou crível. Aberra a lógica que tenha sido coagido a confessar, notadamente porque estava acompanhado de advogado no ato de interrogatório policial, bem como porque foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que nada falou sobre a suposta coação.

Dessa forma, considero a confissão extrajudicial como elemento a influenciar no

convencimento judicial.

Por fim, tem-se que o réu não se enquadra na hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto reincidente.

Materialidade e autoria demonstradas, passo à dosimetria da pena:

Atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade policial (art. 65, III, "d", do CP), a qual, apesar de retratada em juízo, foi considerada na formação do convencimento desta Julgadora (Súmula n. 545 do STJ).

Por outro lado, consoante fl. 103/105, o réu é reincidente (arts. 61, I, e 63, ambos do Código Penal). Atenta à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade policial com a agravante da reincidência, posto serem igualmente preponderantes, ex vi do disposto no art. 67 do CP. Desse modo, a pena intermediária permanece no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, não incidindo o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação supra.

Assim, torno definitiva a pena do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes os requisitos legais, descabida a substituição por penas restritivas de direitos e suspensão condicional da pena.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Fixo o dia multa no valor mínimo ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu LIDERVANE MENDES GASPAR BRANDÃO, qualificado nos autos, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, pela prática do crime descrito no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça que concedo ao réu nesta oportunidade. Tarje-se.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomende-se.

Transitada em julgado, proceda-se às anotações de praxe, comunicando-se a Justiça Eleitoral, dispensando-se a anotação do nome do réu no rol dos culpados, conforme recente orientação da E. Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA